

Nr. 32 Begründung der Kabinettsvorlage des Gesetzes über die Technische Nothilfe. 15. Februar 1939*R 43 II/1291b, Bl. 38 Ausfertigung, Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**(Nicht zur Veröffentlichung bestimmt.)*

Die im Jahre 1919 gegründete Technische Nothilfe (TN) hat seit einigen Jahren eine Entwicklung genommen, die eine Neuordnung ihrer Organisation und ihrer Stellung im Staate notwendig macht. Die TN ist in den neuen Staat hineingewachsen und ist ein wichtiges Hilfsorgan der Polizei geworden². Besonders bedeutungsvoll ist ihre Tätigkeit im Luftschutz³. Die Wehrmacht hat ihr wichtige Aufgaben der Landesverteidigung übertragen⁴. Mit dieser tatsächlichen Entwicklung des Aufgabenkreises der TN hat die rechtliche Gestaltung der TN nicht Schritt gehalten. Zwar ist schon in den Richtlinien vom 19. Oktober 1933⁵ die TN zu einem Machtmittel des Staates zur Beseitigung von öffentlichen Notständen erklärt worden. Die Richtlinien sind aber nicht veröffentlicht und daher den Behörden nicht allgemein bekannt.

Von Bedeutung für die TN wurde 1936 die Neuordnung der Polizei und ihre Unterstellung unter den Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei im R[eichs]M[inisterium] d[es] I[nnern]⁶. Durch einen besonderen Erlaß vom 13. Oktober 1936 ist die TN als technische Hilfsformation der Polizei dem Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei im RMdI unterstellt worden, nachdem sie bereits durch den RdErl. vom 11. Juni 1936 – RMBliV S. 792 – über die Leitung bei der Bekämpfung von Bränden und anderen Katastrophen als ein ständiges Hilfsorgan der Polizei für wichtige öffent-

¹ KabVorl. des RIM zur Verabschiedung im schriftl. Beschlußverfahren, mit Sichtvermerk Lammers' vom 21. 2. 1939, am 23. 2. mit Widerspruchsfrist bis 5. 3. in Umlauf gesetzt; R 43 II/1291b, Bl. 36–38 (APK I 1, Reg. Nr. 13300); auch R 3001/21465, Bl. 14–16; MA, RW 19/484, unfol. Den Erstentw. hatte der RIM den Ressorts am 16. 1. 1938 zugeleitet, die der KabVorl. vorausgehende Fassung, über die bereits Einvernehmen erzielt war, datierte vom 23. 11. 1938; R 2/12213 (APK I 2, Reg. Nr. 22775); R 3001/21465, Bl. 3–6, 9–11. Vgl. WILHELM, Polizei, S. 113–115; ABSOLON, Wehrmacht III, S. 67; IV S. 24.

² Im Anschluß an einen Besuch bei Lammers, welcher bereits der angestrebten Verleihung der Körperschaftsrechte diente, hatte der „Reichsführer“ der TN, SA-(später SS-)Gruppenführer Weinreich, in einer Vorlage an die RkEI vom 14. 12. 1935 die Zahl der in der TN aktiven Freiwilligen, meist ältere techn. Fachkräfte, auf 150 000 beziffert, gegliedert in 14 Landes- und 500 ehrenamtlich geführte Ortsgruppen. Das hauptamtl. Personal beschränkte sich um diese Zeit auf 112 Köpfe, der Jahresetat auf 1,5 Mio RM. Als Aufgaben der TN waren genannt die Ausbildung zusätzl. Fachkräfte zur Aufrechterhaltung kriegs- und lebenswichtiger Betriebe im Ernstfall, die Personalerfüllung des Sicherheits- und Hilfsdienstes im Luftschutz, insbes. für die Feuerwehr, und die Aufstellung von Instandsetzungstrupps, schließlich die Vorhaltung von Kräften und Material für den Katastrophenschutz. R 43 II/1291b, Bl. 14 f.

³ Nennung im *LuftschutzG* von 1935 s. ARH II/1, Nr. 145 Anm. 2. Der RLum hatte in der Stellungnahme zum Erstentw. vom 3. 3. 1938, worin er seine Beteiligung bei der Gesetzesdurchführung verlangte, ausgeführt: „Der Schwerpunkt der Ausbildung und Ausrüstung der Technischen Nothilfe liegt beim Luftschutzdienst, der allein über 1600 Instandsetzungstrupps und fast 300 Instandsetzungsparks umfaßt. Auf der Reichsschule der Technischen Nothilfe für den Instandsetzungsdienst in Belzig werden jährlich rund 2000 Unterführer des Instandsetzungsdienstes ausgebildet. Die gesamte Ausrüstung des Instandsetzungsdienstes einschl. der Sonderfahrzeuge wird von mir beschafft. Der überwiegende Teil der im Frieden anfallenden Aufgaben der Technischen Nothilfe deckt sich mit den Aufgaben des Instandsetzungsdienstes und ist als ernstfallmäßige Erprobung der Menschen und Geräte zu werten.“ R 3001/21465, Bl. 8.

⁴ Vgl. ARH III, Nr. 184 Anm. 6. Die TN hatte seit 1934 Einblick in die Personalplanung der WM gefordert, um sicher zu sein, daß ihr im Ernstfall die mit viel Mühe ausgebildeten Fachkräfte nicht entzogen würden. Ab 1936 bezog die WM die TN in ihre A-Fall-Planungen ein, und am 18. 11. 1937 hatte ein von Himmler gezeichneter geh. RdErl. Richtlinien für die Sicherstellung des Personals und den Einsatz im Mob-Fall gegeben. Mit Fortschreibung der Richtlinien bis 1940 in: MA RW 19/1001.

⁵ „Richtlinien für die Technische Nothilfe“ des RIM: R 43 II/1291b, Bl. 6–8.

⁶ Vgl. ARH III, Nr. 105.

liche Hilfeleistungen technischer Art bezeichnet war. Dadurch ist die innige Verbindung zwischen der Polizei und TN ausdrücklich bekräftigt worden.

Durch den RdErl.d. RFSSuChdDtPol. im RMdI vom 18. Juni 1937 (RMBlIV S. 994) sind die Stellung der TN im Staate und ihre Aufgaben den Behörden allgemein zur Kenntnis gebracht worden. Dadurch konnte aber für die TN noch nicht die Grundlage geschaffen werden, deren sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedarf. Dies soll nunmehr durch das Gesetz über die Technische Nothilfe geschehen.

Zu den einzelnen Vorschriften des Gesetzes⁷ wird folgendes bemerkt:

Zu § 1:

Die TN wird als Technische Hilfspolizei anerkannt und dem Reichsminister des Innern unterstellt. Dadurch tritt keine Änderung des bisherigen Zustandes ein. Die Entwicklung der letzten Jahre findet nur ihre gesetzliche Anerkennung.

Zu § 2:

Der Vermögensträger der TN ist z. Zt. ein eingetragener Verein, der aus einigen wenigen Mitgliedern besteht. Die Nothelfer sind nicht Mitglieder des Vereins. Der Verein ist seinerzeit lediglich gegründet worden, um nicht die erheblichen Reichsmittel einer Einzelperson in die Hand geben zu müssen. Der bestehende Rechtszustand ist aber unerträglich und widerspricht den öffentlichen und hoheitlichen Aufgaben der TN. Die TN muß daher zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erhoben werden.

Zu § 3:

Die Vorschrift regelt die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der TN⁸.

Zu § 4:

Die Vorschrift regelt die Auflösung des eingetragenen Vereins „Technische Nothilfe“ und den Übergang des Vermögens auf die neugebildete Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Zu § 5:

Die Aufgaben der TN erfordern den Einsatz der ganzen Persönlichkeit. Trotzdem soll mit Rücksicht auf eine enge Verbindung der TN mit der Partei auf eine gleichzeitige Mitgliedschaft bei der SA, der SS, dem NSKK, dem NSFK, den Werkscharen oder der HJ einerseits und der TN andererseits nicht verzichtet werden. Um den Angehörigen der TN ihre Dienstleistung in der TN zu ermöglichen, wird der Stellvertreter des Führers die erforderlichen Bestimmungen erlassen.

Zu § 6:

Die Vorschrift enthält die Bestimmungen über den Erlaß der zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Die Beteiligung des Oberkommandos der Wehrmacht sowie des Reichsministers der Luftfahrt ist besonders hervorgehoben, da die TN auf dem Gebiet der Landesverteidigung und des Luftschutzes wichtige Aufgaben zu erfüllen hat. Die anderen Reichsminister sollen jeweils, sofern ihr Geschäftsbereich berührt wird, beteiligt werden⁹.

⁷ Der Wortlaut der nachfolg. erläuterten Paragraphen deckt sich mit der verkündeten Fassung (u. Anm. 9). Auf ihre Zitierung wird daher verzichtet.

⁸ Sie wurde pauschal dem Leiter der TN übertragen.

⁹ Einsprüche oder Änderungswünsche gingen nicht ein. Der RMRk teilte dem RIM am 6. 3. 1939 die Annahme des GesEntw. mit, tags darauf empfang Lammers Weinreich zu einer Rücksprache und nahm eine Druckschrift über den Einsatz der TN bei den Überschwemmungen in Schlesien 1938 (ARH V, Anhang FV 471*) entgegen; R 43 II/1291b, Bl. 40–42. Hitler fertigte das *Gesetz über die Technische Nothilfe* am 25. 3. 1939 aus (Anhang, FV 114*), die Verkündung erfolgte aber erst im Juni (RGL. I S. 989). Eine DVO erging am 18. 1. 1940 (RGL. I S. 208); s. R 2/12212; R 3001/21465, Bl. 19ff.; PFUNDTNER/NEUBERTI f 10, S. 1–7. Zur Entwicklung im Krieg s. ABSOLON V S. 10, 124; VI S. 69–71.

Zitierhinweis

Nr. 32 Begründung der Kabinettsvorlage des Gesetzes über die Technische Nothilfe. 15. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d032>